

코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한
특별법 일부개정법률안
(김은혜의원 대표발의)

의안 번호	17535
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 김은혜 · 김선교 · 고동진
김상훈 · 김기현 · 이종욱
이양수 · 배준영 · 김미애
안철수 · 김위상 · 서명옥
최수진 · 서천호 · 김소희
곽규택 · 엄태영 · 최보운
김희정 · 윤상현 의원
(20인)

제안이유 및 주요내용

국내 코로나19 예방접종은 2021년부터 2024년까지 약 1억 5천만 회 시행되었는데, 이 중 2021년 한 해에만 약 1억 회의 예방접종이 시행되는 등 전례 없는 단기간 대규모의 백신 수급 및 예방접종이 이루어졌고, 당시 정부는 접종률 70% 달성을 치적으로 세워 홍보하였음.

그러나 2026년 2월 발표된 감사원의 '코로나19 대응실태 진단 및 분석' 감사 결과에 따르면 곰팡이 등 위해 우려 이물이 발견된 코로나19 백신과 동일성을 가진 코로나19 백신 약 1400만회분이 이물 신고 이후에도 접종 보류 등의 조치 없이 국민에게 계속 접종되었다는 사실

이 적발되었고, 유효기간이 만료된 백신을 접종한 국민들에 대한 사후 관리 또한 미실시한 것으로 드러났음.

이에 코로나19 예방접종 이후 사망 등 생명과 건강 등의 이상이 발생한 피해자들의 보상 등 권리 구제가 온전하게 실현될 수 있도록, 코로나19 예방접종 피해보상위원회를 현행 질병관리청장 소속에서 국무총리 소속으로 격상시키고, 위원의 규모를 15명에서 30명으로 확대하여 피해보상의 원활한 수행을 가능케 하고자 함.

또한 코로나19 예방접종 피해자들이 그 피해에 따른 손해배상청구권의 성립과 그 범위를 확정하기 위해 예방접종에 사용된 의약품 등에 관한 정보를 청구할 수 있는 정보청구권과 자료제출명령권을 신설하고, 예방 접종과 이후 이상 반응 간의 인과관계를 추정할 때에 기존 질환이 악화된 경우에 대해서도 폭 넓게 검토가 이뤄질 수 있도록 추정 요건을 명확하게 개선하고자 함(안 제6조의2 및 제6조의3 신설 등).

코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법 일부개정법률안

코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항을 다음과 같이 한다.

① 제5조제1항에 따른 피해보상과 관련하여 다음 각 호의 사실이 모두 증명된 경우에는 코로나19 예방접종을 받은 사람이 그 예방접종으로 인하여 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 발생한 것으로 추정한다. 다만, 제7조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상위원회 또는 제15조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회가 다른 원인으로 인하여 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 발생하였다는 사실을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 코로나19 예방접종을 받은 사실
2. 코로나19 예방접종을 받은 이후 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 발생하였거나 기존 질환이 악화되었다는 사실
3. 대통령령으로 정하는 조사·연구에 따라 제1호의 사실과 제2호의 사실 간에 역학적 상관관계가 있음이 확인되었다는 사실

제6조의2 및 제6조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제6조의2(정보청구권) ① 코로나19 예방접종으로 인하여 발생한 질병

등 및 그 밖에 예방접종 후 이상반응으로 인한 피해를 입은 사람(이하 이 조에서 “피해자”라 한다)은 피해보상을 받을 권리의 성립과 그 범위를 확정하기 위하여 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “국가기관등”이라 한다), 코로나19 예방접종에 사용된 의약품의 제조업자 또는 수입업자(이하 이 조에서 “사업자”라 한다)에게 코로나19 예방접종의 절차·방법, 코로나19 예방접종 실시에 관한 의사결정 과정, 코로나19 예방접종에 사용된 의약품의 제조과정, 사용설비, 사용물질의 종류와 농도, 독성, 생산·판매, 인허가(신고, 등록, 변경신고, 변경등록 등을 포함한다) 등에 관한 정보를 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보의 청구를 받은 국가기관등 및 사업자는 해당 정보를 제공하거나 열람하게 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 정보 청구의 전부 또는 일부가 영업상의 비밀 등을 이유로 거부된 경우 피해자는 보건복지부장관에게 해당 정보의 제공 또는 열람 명령을 신청할 수 있다.

④ 보건복지부장관은 제3항에 따른 신청이 타당하다고 인정되는 경우에는 사업자에게 해당 정보의 제공 또는 열람을 명할 수 있다.

⑤ 제1항, 제2항 및 제4항에 따라 정보를 제공받거나 열람한 자는 그 정보를 청구한 목적과 다르게 사용하거나 다른 자에게 제공하는 등 부당한 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 정보의 청구와 정보

의 제공 또는 열람 명령의 절차와 방법 등은 대통령령으로 정한다.

제6조의3(자료제출명령) ① 법원은 코로나19 예방접종으로 인하여 발생한 질병등 및 그 밖에 예방접종 후 이상반응으로 인한 피해에 관한 피해보상의 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 피해의 증명 또는 피해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 비공개 대상 정보(「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 따른 비공개 대상 정보를 말한다), 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다) 또는 개인정보(「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보를 말한다)에 해당하나 피해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에

는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따라 자료를 제공받거나 열람한 자는 그 자료를 제출명령의 목적과 다르게 사용하거나 다른 자에게 제공하는 등 부당한 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

제7조제1항 중 “질병관리청장”을 “국무총리”로 하고, 같은 조 제2항 중 “15명”을 “30명”으로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “질병관리청장이”를 각각 “국무총리가”로 하고, 같은 항 제1호·제2호 및 제3호 중 “4명”을 각각 “8명”으로 하며, 같은 항 제4호 중 “3명”을 “6명”으로 하고, 같은 조 제7항을 제9항으로 하며, 같은 조에 제7항 및 제8항을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제9항(종전의 제7항) 중 “제6항까지에서”를 “제8항까지에서”로 한다.

⑦ 제1항에 따른 심의·의결 사항을 보다 전문적으로 검토하기 위하여 보상위원회에 전문위원회를 둘 수 있다.

⑧ 보상위원회의 위원장은 보상위원회의 업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 국가기관등에 소속 공무원이나 직원

의 파견근무 및 이에 필요한 지원을 요청할 수 있다. 이 경우 파견 요청을 받은 국가기관등의 장은 업무 수행에 중대한 장애가 있음을 소명하지 아니하는 한 30일 내에 요청에 따라야 한다.

제12조제1항 본문 중 “질병관리청장은”을 “보상위원회는”으로 한다.

제13조제1항 중 “질병관리청장은”을 “보상위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “질병관리청장은”을 “보상위원회는”으로 한다.

제14조제1항 전단 중 “질병관리청장에게”를 “제15조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회에”로 하고, 같은 조 제3항 중 “질병관리청장은”을 “제15조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회는”으로, “제15조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회의 심의”를 “심의”로 한다.

제15조제1항 전단 중 “질병관리청장”을 “국무총리”로 한다.

제18조를 삭제한다.

제19조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제6조의2제5항 또는 제6조의3제6항을 위반하여 정보 또는 자료를 목적과 다르게 사용하거나 다른 자에게 정보 또는 자료를 누설 또는 제공하는 등 부당한 목적으로 이용한 사람은 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(보상위원회 및 재심위원회에 대한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 질병관리청장 소속으로 설치된 보상위원회 및 재심위원회는 이 법에 따라 국무총리 소속으로 설치된 보상위원회 및 재심위원회로 본다.

② 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 보상위원회 또는 재심위원회의 위원으로 위촉된 사람은 이 법에 따른 보상위원회 또는 재심위원회의 위원으로 위촉된 것으로 본다. 이 경우 그 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제6조(인과관계의 추정) ① 제5조 제1항에 따른 피해보상과 관련하여 다음 각 호의 사실이 모두 증명된 경우에는 코로나19 예방접종을 받은 사람이 그 예방접종으로 인하여 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 발생한 것으로 추정한다. 1. <u>코로나19 예방접종과 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응의 발생 사이에 시간적 개연성이 존재할 것</u> 2. <u>코로나19 예방접종을 받은 사람의 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 그 예방접종으로 인하여 발생하였다고 추론하는 것이 의학이론이나 경험칙상 불가능하지 아니할 것</u> 3. <u>질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 원인불명이거나, 코로나19 예방접종이</u>	제6조(인과관계의 추정) ① 제5조 제1항에 따른 피해보상과 관련하여 다음 각 호의 사실이 모두 증명된 경우에는 코로나19 예방접종을 받은 사람이 그 예방접종으로 인하여 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 발생한 것으로 추정한다. 다만, 제7조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상위원회 또는 제15조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회가 다른 원인으로 인하여 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 발생하였다는 사실을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. <u>코로나19 예방접종을 받은 사실</u> 2. <u>코로나19 예방접종을 받은 이후 질병등 또는 그 밖에 예방접종 후 이상반응이 발생하였거나 기존 질환이 악화되었</u>

아닌 다른 원인에 의하여 발생
한 것이 아닐 것

② (생략)

<신설>

다는 사실

3. 대통령령으로 정하는 조사·연구에 따라 제1호의 사실과 제2호의 사실 간에 역학적 상관관계가 있음이 확인되었다는 사실

② (현행과 같음)

제6조의2(정보청구권) ① 코로나19 예방접종으로 인하여 발생한 질병등 및 그 밖에 예방접종 후 이상반응으로 인한 피해를 입은 사람(이하 이 조에서 “피해자”라 한다)은 피해보상을 받을 권리의 성립과 그 범위를 확정하기 위하여 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “국가기관등”이라 한다), 코로나19 예방접종에 사용된 의약품의 제조업자 또는 수입업자(이하 이 조에서 “사업자”라 한다)에게 코로나19 예방접종의 절차·방법, 코로나19 예방접종 실시에 관한 의사결정 과정, 코로나19 예방접종에 사용된 의약품의 제조과정,

사용설비, 사용물질의 종류와 농도, 독성, 생산·판매, 인허가(신고, 등록, 변경신고, 변경등록 등을 포함한다) 등에 관한 정보를 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보의 청구를 받은 국가기관등 및 사업자는 해당 정보를 제공하거나 열람하게 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 정보 청구의 전부 또는 일부가 영업상의 비밀 등을 이유로 거부된 경우 피해자는 보건복지부장관에게 해당 정보의 제공 또는 열람 명령을 신청할 수 있다.

④ 보건복지부장관은 제3항에 따른 신청이 타당하다고 인정되는 경우에는 사업자에게 해당 정보의 제공 또는 열람을 명할 수 있다.

⑤ 제1항, 제2항 및 제4항에 따라 정보를 제공받거나 열람한 자는 그 정보를 청구한 목적과 다르게 사용하거나 다른 자에게 제공하는 등 부당한 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

<신 설>

⑥ 제1항부터 제5항까지에서
규정한 사항 외에 정보의 청구
와 정보의 제공 또는 열람 명
령의 절차와 방법 등은 대통령
령으로 정한다.

제6조의3(자료제출명령) ① 법원
은 코로나19 예방접종으로 인
하여 발생한 질병등 및 그 밖
에 예방접종 후 이상반응으로
인한 피해에 관한 피해보상의
소송에서 당사자의 신청에 의
하여 상대방 당사자에게 해당
피해의 증명 또는 피해로 인한
손해액의 산정에 필요한 자료
의 제출을 명할 수 있다. 다만,
그 자료의 소지자가 그 자료의
제출을 거절할 정당한 이유가
있으면 그러하지 아니하다.

② 법원은 자료의 소지자가 제
1항에 따른 제출을 거부할 정
당한 이유가 있다고 주장하는
경우에는 그 주장의 당부를 판
단하기 위하여 자료의 제시를
명할 수 있다. 이 경우 법원은
그 자료를 다른 사람이 보게
하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 비공개 대상 정보(「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 따른 비공개 대상 정보를 말한다), 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 영업비밀을 말한다) 또는 개인정보(「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보를 말한다)에 해당하나 피해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가

제7조(코로나19 예방접종 피해보
상위원회) ① 제5조에 따른 피
해보상에 관한 사항을 심의·
의결하기 위하여 질병관리청장
소속으로 코로나19 예방접종
피해보상위원회(이하 “보상위
원회”라 한다)를 둔다.
② 보상위원회는 위원장 1명을
포함하여 15명의 위원으로 구
성한다.

자료의 기재에 관하여 구체적
으로 주장하기에 현저히 곤란
한 사정이 있고 자료로 증명할
사실을 다른 증거로 증명하는
것을 기대하기도 어려운 때에
는 법원은 그 당사자가 자료의
기재에 의하여 증명하고자 하
는 사실에 관한 주장을 진실한
것으로 인정할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따
라 자료를 제공받거나 열람한
자는 그 자료를 제출명령의 목
적과 다르게 사용하거나 다른
자에게 제공하는 등 부당한 목
적으로 사용하여서는 아니 된
다.

제7조(코로나19 예방접종 피해보
상위원회) ① -----

-----국무총리-----

② -----
-----30명-----
-----.

③ 보상위원회의 위원장은 보상위원회 위원 중에서 질병관리청장이 임명하고, 위원은 다음 각 호의 사람을 질병관리청장이 위촉한다.

1. 대통령령으로 정하는 의료인 및 약품 전문가로 5년 이상 경력이 있는 사람 4명

2. 법학, 행정학, 사회학, 의학, 병리학, 약학, 미생물학, 면역학 등을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 5년 이상 근무한 사람으로서 조교수 이상 또는 이에 상당하는 직위로 재직하거나 재직하였던 사람 4명

3. 판사, 검사 또는 변호사로 5년 이상 재직하거나 재직하였던 사람 4명

4. 대통령령으로 정하는 기관·법인·단체의 장이 추천하는, 관련 분야에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 3명

④ ~ ⑥ (생략)

<신설>

③ -----
-----국무총리
가-----

-----국무총리가-----

1. -----

-----8명

2. -----

-----8명

3. -----

-----8명

4. -----

-----6명

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 제1항에 따른 심의·의결 사항을 보다 전문적으로 검토

<신 설>

⑦ 제1항부터 제6항까지에서
규정한 사항 외에 보상위원회
의 운영 등에 필요한 사항은
대통령령으로 정한다.

제12조(피해보상의 결정) ① 질병
관리청장은 제5조에 따라 피해
보상 청구가 있는 날부터 120
일 이내에 보상위원회의 심의
·의결을 거쳐 피해보상 여부
를 결정하여야 한다. 다만, 부
득이한 사유로 120일 이내에
결정할 수 없는 경우에는 그
기간을 만료일 다음 날부터 기

하기 위하여 보상위원회에 전
문위원회를 둘 수 있다.

⑧ 보상위원회의 위원장은 보
상위원회의 업무를 수행하기
위하여 필요하다고 인정하는
경우에는 국가기관등에 소속
공무원이나 직원의 파견근무
및 이에 필요한 지원을 요청할
수 있다. 이 경우 파견요청을
받은 국가기관등의 장은 업무
수행에 중대한 장애가 있음을
소명하지 아니하는 한 30일 내
에 요청에 따라야 한다.

⑨ -----제8항까지에서--

-----.

제12조(피해보상의 결정) ① 보상
위원회는-----

-----.

산하여 60일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있다.

②·③ (생략)

제13조(피해보상의 결정과정에서의 통지 의무) ① 질병관리청장은 제12조제1항에 따라 피해 보상 여부를 결정하는 경우 지체 없이 청구인에게 그 사실과 법적근거 및 구체적인 이유(청구인이 제출한 의견에 대한 판단을 포함한다)를 통보하여야 한다.

② 질병관리청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 그 사실과 이유를 청구인에게 통지하여야 한다.

1.·2. (생략)

③ (생략)

제14조(결정에 대한 이의신청) ① 제12조에 따른 피해보상 결정에 이의가 있는 사람(이하 “이의신청인”이라 한다)은 보상 결정을 안 날부터 90일 이내에 질병관리청장에게 이의신청을 할 수 있다. 이 경우 이의신청

-----.

②·③ (현행과 같음)

제13조(피해보상의 결정과정에서의 통지 의무) ① 보상위원회는-----

-----.

② 보상위원회는-----

-----.

1.·2. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제14조(결정에 대한 이의신청) ① -----

-제15조에 따른 코로나19 예방
접종 피해보상 재심위원회에--

인은 추가 자료를 제출할 수 있다.

② (생략)

③ 질병관리청장은 제1항에 따른 이의신청을 받은 경우 제15조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회의 심의·의결을 거쳐 피해보상 여부를 결정하고 그 결과를 이의신청인에게 통보하여야 한다.

④ (생략)

제15조(코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회) ① 제14조에 따른 이의신청건을 심의·의결하기 위하여 질병관리청장 소속으로 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회(이하 “재심위원회”라 한다)를 둔다. 이 경우 보상위원회 위원을 재심위원회 위원으로 위촉하는 경우에는 재심위원회 위원 정수의 3분의 1 미만으로 한다.

② (생략)

제18조(위임 및 위탁) 이 법에 따른 질병관리청장의 권한 또는

-----.

-----.

② (현행과 같음)

③ 제15조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회는

-----심의-----

④ (현행과 같음)

제15조(코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회) ① -----

-----국무총리-----

② (현행과 같음)

<삭 제>

<u>업무는 대통령령으로 정하는</u> <u>바에 따라 그 일부를 특별시장</u> <u>· 광역시장 · 특별자치시장 · 도</u> <u>지사 · 특별자치도지사에게 위</u> <u>임하거나 관련 기관 또는 단체</u> <u>에 위탁할 수 있다.</u> 제19조(벌칙) (생략) <u><신설></u>	제19조(벌칙) ① (현행 제목 외의 부분과 같음) ② <u>제6조의2제5항 또는 제6조</u> <u>의3제6항을 위반하여 정보 또</u> <u>는 자료를 목적과 다르게 사용</u> <u>하거나 다른 자에게 정보 또는</u> <u>자료를 누설 또는 제공하는 등</u> <u>부당한 목적으로 이용한 사람</u> <u>은 1년 이하의 징역 또는 1천</u> <u>만원 이하의 벌금에 처한다.</u>
---	--